

연번: 5

감 사 실 권 고

제 목 ☆★○●공단 ‘장애연금 지급 심사’ 관련 자료제공에 관한 사항

부 서 명 ■□◆◇실

내 용

공단은 개인정보보호법 제18조제2항 및 개인정보보호규칙, 외부기관개인정보 자료제공지침, 보유부서별 내부지침에 따라 개인정보를 제3자에게 제공하고 있다.

★☆☆◇○공단은 ○■△▲법 제123조에 따라 장애연금 지급 심사를 위해 건강검진 결과를 요청하고 있으며, 공단은 요청대상자 중 질환 소견(의심)자에 한하여 최근 10년간 건강검진결과(판정, 소견 및 조치사항, 검진일, 판정수치) 및 문진표(식습관, 음주력, 흡연력 항목만 제공)를 제공하고 있다.

그러나, 개인정보 제공은 최소제공의원칙에 따라 제3자의 목적달성에 필요한 최소한의 개인정보를 제공해야 하므로 시각, 청각 등 장애에 대한 자료 요청이 있을 때에는 해당 건강검진 결과만 제공하는 것이 타당하나, 질환 소견(의심)자이면 모든 판정수치를 제공하고 있다.¹⁾

또, 공단은 특정제공의원칙과 최소제공의원칙에 따라 민원인에게 발급하는 자격득실확인서, 납부확인서, 건강검진결과표, 문진표 등은 업무목적과 관련 없는 정보가 과다제공 우려가 있으므로 원칙적으로 제공 제한하고, 필요최소한의 개별항목만 명기하여 제공하여야 한다.

1) 일부 ○●◇○공단의 지사는 장애연금을 신청한 자에 대한 개인정보 요청 시 해당 장애 부분의 건강검진 결과만 요청하고 있다.

그러나, ▲△◎●실의 ‘건강검진 개인정보관리지침’ 내에 건강검진결과표와 문진표를 원칙적으로 제공해서는 안된다는 내용이 없으며, 건강검진결과표와 문진표 발급 전산프로그램은 직원이 외부기관에 제공 가능한 판단을 할 소지가 있도록 설계2)되어 있다.

【조치할 사항】 □■△▲실장은

① ◇◆□■공단에서 장애연금 지급을 위해 건강검진 결과를 요청할 때, 신청자의 장애명을 명기한 문서를 징구하여 해당 장애와 관련된 검진항목만 제공될 수 있도록 해당 기관과 협의하시기 바랍니다.(권고)

② ‘건강검진 개인정보관리지침’에 개인정보 외부기관 제공 시 건강검진결과통보서나 문진표 사본 제공이 원칙적으로 불가함을 명시하며, 지사 담당자가 건강검진결과표와 문진표 발급 전산프로그램에서 외부기관 제공이 불가함을 인식할 수 있도록 수정하시기 바랍니다.(권고)

2) △▲▽▼실은 요청 구분 및 기관 분류를 위한 로그기록 유지를 위해 구분 설계